

מסורת הש"ס

(א) שבעות כב. [נע"ש ונמוס' דשס ומוס' יבמות פס. ד"ה א' קסבר]. (ב) [כגון פ"ז מט:]. (ג) [תמינה י: וש"נ], (ד) [דף טו. ד"ה הלכה], (ה) [פ"ד סוה"ב], (ו) כ"ל אינו מועל בן עד שזיאל.

הגהות הב"ח

(א) גמ' קונס קרדוס לי כ"ל ותיבת שיש נמחק: (ב) שם ככר וז עליו הקדש כ"ל וזות לי נמחק: (ג) רש"י ד"ה ה"ג וכו' וליהנות: (ד) ד"ה או שנתה לו וכו' נכסי על"ך ומאחר שמת וכו' וחבי נמי אס: (ה) ד"ה וסבור שז חולין הן אפס"כ מעל הבא נמי:

מוסף רש"י

שניתנה לו על ידי אחר. אבל נגנז לא דהואיל ושלל מדעתו דבעל הככר יאל מרשותו כעודה בשמותו דמי (וה"ה) לפיכך יש לה פדיון. שמופק פדיונה והיא יואלה לחולין, דבקדש כמיב (ויקרא כ) ופדה בעריק (שבעות כב.). לפיכך אין לה פדיון. להימה לו שלא נאמר פדיון באסורין (שם).

פירוש הרא"ש

קונס פרה שאני קנוי. כקונס יהא על"ך אם יש לי פרה אלף וז וזו אחי צריך ויש לו פרות אחרות ונאסר לו נכסיו על המורד: או שנתנה לו בפתחת חרי וזה מורד. ותיובתא דרבנן: שנתנה לו על ידי אחר. שנתנה לאחר והוא נתנה למורד: דיקא נמי דקתני שניתנה ולא קתני שנתנה לו. כעל פה היתה הירשאל שגורא בפיהם: לבימרא בחקישו. כמפרישנה בגמתי מקמתי דדוקא להקדש צריך לזון השקר ואינו יכול להשליכו לצדור אלמא כל הנאה הבהל לו ממנה היה הוא הקדש ויש לו זה מעילה: כבר זה הקדש. פירוש הקדש גמור ומיתלת דפשיטא היא ולא איבערץ להך בנא כלל אלא אגב סיפא נקט: והוא מועל. דקסברי יט מעילה בקונמות: אין לה פדיון. דאין זו מעילה לכל כמו הקדש דלא אלים למתפס פדיוניה: והב"א אחר זה ואחר זה לא מועל. בין הוא בין חצירו לא מעל דאין מעילה בקונמות: מי מועל. למאן דאמר כי מעילה בקונמות: לא יעשול גורח. כמו היתון הקדש בשוגג לחצרו דמעל: דא

לא אברה ע"לויזה. ולא מאינו מעילה בדבר המותר לו לאדם: איסורא לא בעי דליקני. דכל מעילה בשוגג הוא ואילו הייתי יודע שהיא אסורה לא הייתי מקבלה אבל המוילא מעות של הקדש בשוגג מעל אפי"ט שאילו היה יודע שהיה של הקדש לא היה רוצה לזכות בהם כיון שהוא עצמו לקחם כדי לזכות בהם אבל מה שנתן לו על ידי אחר מתי למימר איסורא לא בעינא למקני: מקבל מועל לבשויציא. דכל דבר של הקדש ^(א) אינו יוצא עד שיתעול בו והכי אמרינן במעילה האומר לשלוחו פן דינר לחטויי וזוכר בעל הבית קורס שנתנו לחטויי חטויי מעל לבשויציא:

דמיירי בקונס שאינו אסור לכ"ע אלא לדידהי לך אין לו פדיון דהא דאמרינן בשיש בו מעילה משום שצידו לפדותו היינו ויזין שאמר הקדש בלשון קונמות אין מועלין:

רש"י

ה"ג **קונס פרה שאני הנאה לך**. והכי משמע קונס יהו עליך שאר פרות שיש לי שאני מהנה לך כלומר שאין לי פרה אחרת וזו שיש לי איני משאליך שזו לא רצה להשאילנו והאחרות אסורות עליו צנדר או שאמר

לו נכסי אסורין עליך אם יש לי פרה אחרת אלא וז ונמצא שיש לו פרה

אחרת אסור לישראל ^(א) ליהנות: **קונס**

קורדוס שיש לי שאינו קנוי. כלומר שלא

קניתי קורדוס אחר וזה איני משאליך

שאיני צריך לו או שאמר לו קונס נכסי

יהו אסורים עלי אם יש לי קורדוס

אחר אלא זה ונמצא שיש לו קורדוס

אסור ליהנות מנכסיו כל ימי חייו. אי

נמי בחייו דמדיר אסורין נכסיו על

המורד: **מת**. המשאיל: או **שנתנה לו**

במתנה. למורד. אחר לן המורה האי

דקתני מת לא קאי אסיפא כלל דהיכי

מני קתני אסיפא [דהא] קתני נכסי

עלי מת או שנתנה לו במתנה הרי זה

מותר מי מותר הרי אנפשיה קאמר אלא

ארישא קתני אהשאינני פרתך שאס מת

המדיר מותר צפרה או צנכסים של

מדיר דהא אמר נכסי ^(ה) ומאחר שמת

לאו נכסיה ידידיה אינון והכא נמי אס

ייתנו לו במתנה. ואמר לן המורה דכה"ג

שאיני הנאה שאינו קנוי כינוי לשון צני

אדם [הן] (ש"י) דהכי היו נודרים

צירושלים וצנדרים הלך אחר לשון צני

אדם. קתני שניתנו לו במתנה הרי זה

מותר וקשיא לרבא דאמר אע"ג דיהיב

ליה במתנה אסור: **אמר לך רבא הכא**

במאי עסקינן כגון שניתנה לו על ידי

אחר. שבעל הפרה נתנו לאחר ואותו

אחר נתנו לשואל ולהכי מותר שכבר

הוציאה משאיל מרשותו כשנתנה לאחר

אבל היכא דאמר ליה ככרי עליך ולא

נתנה לו על ידי אחר הואיל ולא יצאת מרשותו קודם לכן אסור. ולא

דמי להיכא דאייגנבה מיניה משום דהיכא דאייגנבה מיניה הואיל

ושלא מדעתו דבעל הככר יאל מרשותו כעודה צידו דמי ואסור אבל

היכא שנתנה לו במתנה על ידי אחר יצאת מרשותו מדעתו: **ולא**

קתני שנתנה לו. דמשמע שהוא עצמו נתנו לו: **יש מעילה**

בקונמות. היכא דאמר קונס ככר זה ואלכו מי היה כהקדש

מעליא דיש בו מעילה ומעל או לא: **[ופניסוה מקום] שנוטלין**

עליה שר. ומורד היינו דאמר קונס ומדמי ליה להקדש: **קונס**

ככר זה הקדש. שאמר בלשון הקדש ובלשון קונס והוא הדין

נמי לא אמרה אלא בלשון קונס: **צין הוא צין חצירו מעל**

שהרי הקדישה סתם אכולי עמלא: **לפיכך**. הואיל ויש בה מעילה

יש בה פדיון ויאלה לחולין דהוי כשאר הקדש: **אמר זו עלי הקדש**.

כיון דאמר עלי עליה ידידיה שוויה הקדש והוא מעל אם אכל

חיוב לשלומי: חצירו לא מעל. דלא אסרה אלא על עצמו

ובצי חצירו הוי כחולין **אין לה פדיון**. שהוא עצמו על עצמו

יכול לפדותה לעולם שהרי אמר עלי ולא על אחר ואחר אין יכול

למעול בה: **צין כך וצין כך**. צין אמר סתם צין אמר עלי לא

מעל צין הוא וצין חצירו אף על פי שאמר הקדש כיון דאמר נמי

קונס שאין מעילה בקונמות: **מי מעל**. אליבא דמאן דאמר יש

מעילה בקונמות קבעי: **הא לא אסירא עליה**. דנותן: **הפירא ניהא**

לי דסיפוי **לי איסורא לא בעינסי**. כלומר דצתורת היתר קבלתיה

ממך ולא צתורת איסור: **וכסבור של חולין הן** (א) **אעפ"כ**. הכי

נמי אף זה המקבל אע"פ ססבור זה המקבל שהיתר הוא כי אכלה מעל:

מתני'

נכנסים: הוא מעל וחבירו לא מעל לפיכך אין לו פדיון והב"א בין כך ובין כך לא מעל. פירוש ותכנים לא קאי לירשא אלא קאי לסיפא דבעי למימר בין הוא צין חצירו לא מעל וקשה לישנא דצין כך וצין כך משמע דקאי לכולה מלתא דר"מ ועוד משמע דאפילו לר"מ דיש בו מעילה מכל מקום אין לו פדיון וקשה בפרק האשה דבה יבמות דף פה. משמע האי יש בו מעילה משום שצידו לפדותו אלמא משמע דיש בו פדיה בקונמות וע"ק בירשא קאמר ככר זה הקדש מעל מאי קמשמע לן שפיעא דהקדש גמור יש בו פדיון ומעילה לכ"י לפישי דירשא לא מיירי בהקדש ממש אלא בקונס בלשון הקדש שאסר הככר לכל כמו הקדש ולכן יש בו מעילה כיון שנאסר לכל כהקדש גמור ככר זה עליו הקדש קונס שאסור לכל כמו הקדש. ותכנים אומרים צין כך וצין כך כו' קאי אפילו לירשא משום דאין מעילה בשום קונמות

אין בין המורד פרק רביעי נדרים

ר"ן

לה.

ש א ב מיי פ"ה מהל' נדרים הלכה ד' סגג לאזין רמב טו"ש"ע י"ד סימן רטו סעיף ח:
י' ג מיי פ"ד מהלכות מעילה הלכה ט:
יא ד מיי שם הלכה י:
יב ה מיי שם פ"ו הלכה יא:

גליון הש"ס

בהר"ן ד"ה פת וכו' וכן לרבא דאבר. ק"ל ה' רבא פשט רק מבח הוכחה דלעיל ככרי עליך לאסוקי מאי וכדפי' הר"ן לעיל וזהו שיך בככר דסתם הנאת ככר רק לאפילה וכו"ש הרא"ש אבל הכא צפרה ובקורדוס ל"ש הוכחה וז דנא לאסוקי צדור ההפרה של אסור להשאילו ליהנות ממנה אם כן י"ל דרבא מודה בזה דמותר בטתן במתנה וז"ל: בהר"ן ד"ה דיקא גמ' וכו' שאין בבתיבה שום וכו'. וכיואל בזה כמובט ב ע"ב:

חוספות

קונס פרה שיש לי שאני הנאה לך נכסי עליך אם יש לי פרה אלא זו או מדרים הוו ואי קאמר שאומר לו קונס פרה שיש לי שאסול ליהנות לך ממנה כליו שאין לי פרה אחרת ואם יש לי תהא קונס עליך או שאמר בלשון הוי נכסי עליך קונס אם יש לי פרה אלא זו שאני עושה בה מלאכות ומנאל שיש לו פרה אחרת ועמה נאסרה הפרה והנכסים עליו וגבי קונס נמי ה"פ כדפירשתי: פת או שנתנה לו בפתחת מותרת. מת דמו לא מקיזו פורתא וקורדוס שלו וכן שנתנה לו במתנה מותרת וקס"ד שנתנה המדיר במתנה דאפרה ואקורדוס קאי ואע"ג דלא אמר עליך אבל לפי' ראשון דלעיל דייק מעליך קשה מאי פריך שנתנה לו פרה וקורדוס הא לא אמר עליך וי"ל דלפי פירוש ראשון גרס שניתנו לשון רבים וקאי נמי אנכסים ודוחק הוא שבעל הספרים גרסי' שניתן לשון יחיד דמשמע דקאי דוקא אפרה ואקורדוס לכ"י כפירוש שני וא"ת אחתי היא גופה תקשה לך אמאי לא תנא שניתנו משום נכסים הלא מיירי משנה גס מנכסים וי"ל מ"מ לא נתת לאשמועינן לאשריותא דפרה וקורדוס שהיה רוצה לשאל ממנו היה עיקר הדר וגם בכלל נכסים הם דמיתסר נמי צנדר

נכנסים: הוא מעל וחבירו לא מעל לפיכך אין לו פדיון והב"א בין כך ובין כך לא מעל. פירוש ותכנים לא קאי לירשא אלא קאי לסיפא דבעי למימר בין הוא צין חצירו לא מעל וקשה לישנא דצין כך וצין כך משמע דקאי לכולה מלתא דר"מ ועוד משמע דאפילו לר"מ דיש בו מעילה מכל מקום אין לו פדיון וקשה בפרק האשה דבה יבמות דף פה. משמע האי יש בו מעילה משום שצידו לפדותו אלמא משמע דיש בו פדיה בקונמות וע"ק בירשא קאמר ככר זה הקדש מעל מאי קמשמע לן שפיעא דהקדש גמור יש בו פדיון ומעילה לכ"י לפישי דירשא לא מיירי בהקדש ממש אלא בקונס בלשון הקדש שאסר הככר לכל כמו הקדש ולכן יש בו מעילה כיון שנאסר לכל כהקדש גמור ככר זה עליו הקדש קונס שאסור לכל כמו הקדש. ותכנים אומרים צין כך וצין כך כו' קאי אפילו לירשא משום דאין מעילה בשום קונמות

עין משפט ונר מצוה